

אל: חברי ועדת החוקה, חוק ומשפט
מאת: הייעוץ המשפטי לוועדה

מסמך הכנה לדיון בוועדת החוקה ביום 8.1.2023 – הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר)

טיטות הצעת החוק שבפניכם מובאת לוועדה על-ידי יו"ר הוועדה ומוצע לקדמה כהצעת חוק מטעם ועדת החוקה בהתאם לסעיף 80 לתקנון הכנסת.
על-פי המוצע, יורחב ההסדר המעוגן בחוק-יסוד: הכנסת בעניין הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר (ההסדר המכונה "החוק הנורבגי"), כך שבסיעות שמספר חבריהן הוא 18 ומעלה – לא תהיה עוד "תקרה" של 5 חברי כנסת שיכולים להפסיק את כהונתם, ובמקום זאת עד **שליש** מחברי הסיעה יוכלו להפסיק את חברותם בכנסת למשך כהונתם בממשלה.

ההסדר הקיים והתפתחותו

לפי הדין הקיים, ההסדר המכונה "החוק הנורבגי" המעוגן בסעיף 42 לחוק-יסוד: הכנסת, מאפשר לחבר כנסת המשמש גם כשר או כסגן שר¹ להתפטר מהכנסת למשך כהונתו ברשות המבצעת ולחזור לכנסת עם עזיבתו את הרשות המבצעת. כשאותו חבר כנסת שהתפטר במסגרת "החוק הנורבגי" חוזר לכנסת, **חבר הכנסת האחרון** מאותה סיעה שנכנס לכנסת חדל לכהן כחבר הכנסת.

יודגש כי חבר כנסת שהתפטר מהכנסת במסגרת "החוק הנורבגי" וחזר לכנסת (למשל בשל התפטרותו מן הממשלה) **אינו יכול לחזור** ולעשות שימוש בהסדר במהלך אותה כנסת.

המפתח לקביעת מספר חברי הכנסת היכולים לעשות שימוש ב"חוק הנורבגי" השתנה לאורך השנים:

בכנסת ה-20 (בשנת 2015) – נקבע כהוראת שעה לכנסת ה-20 כי שר או סגן שר **אחד** מכל **רשימת מועמדים** לכנסת יכולים להתפטר במסגרת ההסדר.

בכנסת ה-23 (בשנת 2020) – נקבע כהסדר קבע כי בכל **סיעה** יוכלו להפסיק את כהונתם **בין 2 ל-5 חברי כנסת**, כאשר המפתח לכל סיעה שונה, ומושפע מגודל הסיעה וממספר חברי הכנסת הנמנים עם הסיעה שאינם שרים או סגני שרים, כלומר – מספר חברי הכנסת "הפנויים" לעבודה שוטפת בכנסת ובוועדותיה.

בכנסת ה-24 (בשנת 2021) – תוקן חוק היסוד שוב, ונקבע מפתח פשוט יותר שמושפע **מגודל הסיעה בלבד, כך שבין 3 ל-5 חברי כנסת** מכל סיעה יכולים להפסיק את כהונתם.

הנוסחה החדשה הובילה להגדלה משמעותית של מספר השרים וסגני השרים שיכולים להתפטר מהכנסת במסגרת ההסדר. בעוד בכנסת ה-20 הפסיקו את כהונתם **6 חברי כנסת** מכוח "החוק הנורבגי" (עד 4 במקביל), בכנסת ה-23 הפסיקו את כהונתם **13 חברי כנסת** (עד 11 במקביל), ובכנסת ה-24 כבר הפסיקו את כהונתם **24 חברי כנסת** (עד 21 במקביל).

¹ ראש הממשלה, ממלא מקומו, מי שהתמנה לראש ממשלה בפועל או ראש ממשלה חלופי לא רשאים להפסיק את חברותם בכנסת לפי ההסדר.

ההפרדה המוחלטת בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת מאפיינת לרוב **משטרים נשיאותיים**. החלת הפרדה מסוג זה במשטר פרלמנטרי שבו הרשות המבצעת מכהנת מכוח אמון הפרלמנט נחשבת לתופעה חדשה יחסית, המנתקת את הקשר ההדוק הקיים לרוב במשטר מסוג זה בין הפרלמנט לבין הרשות המבצעת. עוד יוער כי **במשטרים הפרלמנטריים שאימצו מודל כזה לא נמצא מודל "וולונטרי" כפי שאומץ בישראל**. לדוגמא, ההסדר החוקתי בנורבגיה – וכך גם, בין היתר, בשוודיה, בלגיה, צרפת, הולנד, נורבגיה ופורטוגל – **אוסר על שרים לכהן כחברי פרלמנט**. הסדר זה נקרא "incompatibility", או "אי-התאמה", בין תפקיד של חבר ברשות המחוקקת וחבר ברשות המבצעת.

בישראל, אין נתק מלא בין הרשות המבצעת לבין הרשות המחוקקת, ולמרות שיכול בעקרון להתמנות לשר גם מי שאינו חבר כנסת, במסורת הפוליטית הישראלית הרוב המכריע של השרים מכהנים גם כחברי כנסת. **ההסדר "הנורבגי" אינו משנה את העיקרון לפיו רבים משרי הממשלה יהיו גם חברי כנסת, ובראשם ראש הממשלה וממלא מקומו**. גם לגבי השרים האחרים, ההסדר אינו מחייב התפטרות מהכנסת ואינו חל על כלל השרים, אלא קובע מכסה **אופציונלית** לכל סיעה, שיכולה להחליט אם היא מבקשת לעשות בה שימוש.

מקובל להצביע על מספר **יתרונות** מרכזיים בהסדר מסוג זה :

ראשית, היתרון המרכזי ב"חוק הנורבגי", בוודאי בגרסתו הישראלית, הוא **הגדלת מספר חברי הכנסת "הפנויים" לעבודה פרלמנטרית בסיעות הקואליציה**, וזאת כדי לשפר את עבודת הכנסת ואת ייצוג הציבור בדיונים בכנסת ובוועדותיה. כאמור, מספר חברי הכנסת שיכולים להתפטר מן הכנסת במסגרת ההסדר הולך ועולה ככל שגודל הסיעה גדול יותר (מ-3 ועד 5). מכיוון שההסדר כולל "תקרה" של **חמישה** חברי כנסת מכל סיעה שיכולים להפעיל את ההסדר, הוא נותן יתרון יחסי **דווקא לסיעות הקטנות והבינוניות** הזקוקות במיוחד ל"ידיים עובדות" בכנסת במצב שבו רבים מחבריהן מונו לשרים או לסגני שרים.

שנית, ההסדר מאפשר למספר לא מבוטל של שרים וסגני שרים **להתפנות לעבודתם ברשות המבצעת ובכך לייעל את עבודת הממשלה**.

מנגד, מקובל להצביע על מספר **חסרונות** בהסדר מסוג זה :

ראשית, הסדר מסוג זה **עלול לנתק את הקשר בין השרים לבין חברי הכנסת** ברמה היומיומית : מטבע הדברים, ככל שהשרים ממעטים להגיע לכנסת, יהיו לחברי הכנסת פחות הזדמנויות לשוחח איתם וללבן, גם בצורה לא פורמאלית, עניינים הקשורים למשרדם.

שנית, ההסדר **מגדיל את סך הנציגים של מפלגות הקואליציה במעגלי השלטון**, ביחס לנציגי מפלגות האופוזיציה, באופן שחורג מיחסם האמיתי על פי תוצאות הבחירות (גם אם בהצבעות בכנסת כוחם נותר כשהיה).

שלישית, להסדר מסוג זה יש **עלות כספית שיכולה להיות לא מבוטלת** בשל צירופם של חברי כנסת נוספים. כיוון שעל-פי ההסדר ניתן להגדיל את מספר השרים מבלי "להפסיד" ייצוג בפרלמנט, ההסדר אף **עלול לתמרץ את הממשלה למנות יותר שרים** כדי לאפשר ליותר מועמדים מסיעות הקואליציה להיכנס לכנסת.

רביעית, הסדר שמאפשר לשרים לחזור לכנסת אחרי שהפסיקו לכהן בממשלה, עשוי להביא למספר רב של חברי כנסת שמכהנים במידה מסוימת "על-תנאי" – אם השרים וסגני השרים הנמנים על סיעתם יפסיקו לכהן בממשלה, חברי הכנסת שנכנסו במסגרת ההסדר יידרשו להפסיק את כהונתם בכנסת.² עובדה זו עלולה להשפיע על שיקול דעתם של חברי הכנסת הללו, למשל בהצבעות אי-אמון כשהם יודעים ש"הפלת" הממשלה והפסקת חברות סיעתם בקואליציה עלולה להוביל גם להפסקת כהונתם בכנסת.

עם זאת, נקבעו מספר הוראות שנועדו לרכז את הפגיעה הפוטנציאלית בחופש הפעולה של חברי הכנסת הללו: ראשית, ההסדר קובע כי חבר כנסת שהתפטר מהכנסת במסגרת "החוק הנורבגי" לא יכול לשוב ולכהן כחבר כנסת באופן חופשי בכל רגע שירצה בכך, וחזרתו לכנסת מותנית בכך שהתפטר או פוטר מהממשלה, או נבחר לתפקיד ראש ממשלה, ראש ממשלה חלופי, ממלא מקום ראש הממשלה או ראש ממשלה בפועל³; שנית, נקבע כי שר או סגן שר לא יוכל להשתמש בהסדר יותר מפעם אחת במהלך חייה של כנסת, כך שאם התפטר מהכנסת במסגרת "החוק הנורבגי" ולאחר מכן התפטר או פוטר מהממשלה וחזר לכהן בכנסת, הוא לא יוכל להתפטר שוב מהכנסת במסגרת ההסדר.

ההסדר המוצע

כאמור, בנוסח שלפניכם מוצע להגדיל את המספר המרבי של חברי הכנסת שיוכלו להפסיק את חברותם בכנסת בהתאם ל"חוק הנורבגי", ולאפשר לסיעות גדולות יחסית שימוש רחב יותר בהסדר.

על-פי המוצע, "התקרה" לא תהיה עוד 5 חברי כנסת, ובמקום זאת בסיעות המונות **18 חברי כנסת ומעלה** – יוכלו להפסיק את חברותם **שליש מחברי הסיעה**. כך למשל, בסיעה המונה 30 חברי כנסת, יוכלו להפסיק את כהונתם עד 10 מחברי הכנסת שמכהנים כשרים או סגני שרים.

נקודות לדיון

1. **הזהירות הנדרשת בחקיקת חוקי יסוד** – גם ביחס לתיקון זה, יש לתת את הדעת לזהירות הנדרשת כשהוועדה מבקשת לדון בתיקונים לחוקי היסוד, ולכך שככלל ראוי לחוקק הסדרים חוקתיים עקרוניים במבט צופה פני עתיד ולא עם תחולה מיידיית כשברור מיהן הסיעות שמושפעות מההסדר. יצוין עם זאת כי עתירה שהוגשה כנגד הרחבת "החוק הנורבגי" בשנת 2020, בין היתר על סמך החלתו המיידיית, נדחתה על הסף על-ידי בית המשפט העליון (בג"ץ 4076/20 שפירא נ' הכנסת (22.7.2020)). לצד האמור, וכדי "לחסוך" את הצורך בתיקונים עתידיים של חוק-יסוד: הכנסת אם כנסת עתידית תבקש לערוך שינוי נוסף במפתח הסיעתי לפיו מופעל ההסדר (כפי שנעשה בשלוש הכנסות האחרונות), נציע לוועדה להותיר את העקרונות הנוגעים ל"מודל הנורבגי" בחוק-יסוד: הכנסת, אך לעגן את המפתח הסיעתי להחלת ההסדר בחוק הכנסת ולא בחוק היסוד.

² כמובן שאין מדובר בזיקה ישירה בין השר המתפטר בין לחבר הכנסת "הנורבגי". בכל מצב שבו שר מפסיק את כהונתו בממשלה וחוזר לכנסת, חבר הכנסת האחרון שנכנס לכנסת יפסיק את כהונתו, וזאת בלי קשר לנסיבות שבהן הפך לחבר כנסת.

³ אפשרות נוספת הקיימת לפי החוק היא להתחלף עם שר או סגן שר אחר מסיעתו שלא התפטר מהכנסת, ואולם במצב כזה לא יהיה כל שינוי מבחינת חבר הכנסת האחרון ברשימה.

2. **הניסיון שנצבר ביחס להפעלת ההסדר** – מוצע שהוועדה תבחן האם הניסיון שהצטבר בשנים האחרונות ביחס ליישום ההסדר מלמד שהיתרונות שתוארו לעיל ביצירת הפרדה פרסונלית בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת גוברים על החסרונות שבהסדר, הן מבחינת תפקוד הכנסת והן מבחינת תפקוד הממשלה.
3. **המפתח הסייעתי** – מוצע לדון במפתח הסייעתי המוצע. האם המתכונת המוצעת מאזנת כראוי בין הצורך של הסייעות לתפקד במליאת הכנסת ובוועדותיה, לבין גודלה היחסי של כל סיעה? האם סיעות גדולות אכן זקוקות למספר כה גדול של חברי כנסת "נורבגים" בהתחשב בכך שיש להן באופן טבעי מספר רב יותר של חברי כנסת "פנויים" שאינם שרים או סגני שרים?
- עוד מוצע כי הוועדה תיתן את דעתה לכך שככל שהשימוש בהסדר הופך רחב יותר, הרי שגוברים הקשיים שההסדר מעורר, ובמיוחד גדלה ההפרדה בין הרשות המבצעת ובין הרשות המחוקקת, וגדל מספר חברי הכנסת המכהנים במידה מסוימת "על-תנאי".
- לשם המחשה, על פי ההסדר הקיים היום, אם כל סיעות הקואליציה (במתכונתה הנוכחית) יעשו שימוש במלוא המכסה הנתונה להם, אזי מספר השרים או סגני השרים שיכולים להתפטר מהכנסת במסגרת ההסדר יעמוד על **21 חברי כנסת**, ואילו על פי ההסדר המוצע כעת מספר השרים וסגני השרים שיהיו יכולים להתפטר מהכנסת יגיע ל-**26 חברי כנסת** (כ-40% מחברי הכנסת שבקואליציה).
4. **וולונטאריות לעומת חוב** – האם קיימת הצדקה לאפשר לכל סיעה לעשות שימוש בהסדר המוצע באופן וולונטארי ורק ביחס לחלק מהשרים וסגני השרים, ולא כעניין מחייב ביחס לכל השרים כמקובל במדינות אחרות? הדברים אמורים במיוחד בהתחשב בכך שעם הגדלת המפתח הסייעתי אנו עשויים ממילא להגיע למצב שבו רוב השרים וסגני השרים יכולים לבחור להתפטר מהכנסת במסגרת ההסדר.
- מטבע הדברים, הותרת ההכרעה לשיקול הדעת של כל סיעה, מגביר את השימוש "האסטרטגי" במודל המוצע, שכן ניתן להניח שראשי כל סיעה יבחנו את זהותם של המועמדים הבאים בתור ברשימת המועמדים כדי לקבוע האם לעשות שימוש בהסדר אם לאו, וככל שהמפתח הסייעתי מאפשר שימוש נרחב יותר בהסדר, כך גם גדל ה"כוח האסטרטגי" והחשש לשימוש לרעה בהסדר בהקשר זה.
5. **האם להגביל את התקופה שבה ניתן להפעיל את ההסדר** – כיום ניתן להפעיל את ההסדר הנדון בכל שלב במהלך חייה של הכנסת. מוצע לשקול האם להגבילו כך שניתן יהיה להפעילו רק ממועד השבעת הממשלה ועד להתפזרותה של הכנסת. זאת מן הטעם שבתקופה שלפני הקמת הממשלה או לאחר התפזרותה, הפעילות הפרלמנטרית פוחתת בצורה משמעותית, ולכן גם ההצדקה להחלת ההסדר פחותה.